

नेपाल_नागरिकिता_ऐन_२०६३

English title: Nepal Citizenship Act, 2006

नेपाल नागरिकिता ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ०८ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपाल नागरिकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०८० । ०२ । १७ । ४. नेपाल नागरिकिता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ २०८२ । ०६ । ०५ । २०६३ सालको ऐन नं. २५ । नागरिकिता सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नहिति रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको वदियमान अवस्थामा वगितमा नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिए अनुरूप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल नागरिकिता ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "नाबालक" भन्नाले सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) "व्यक्ति" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त: (१) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा नजिका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) नेपालभित्र फेला परेको पतित्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक नजिको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिन्छ र नजिले सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने नजिको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा सम्पर्कवहीन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५क) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कवहीन भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले बाबु यनै व्यक्तिको हुन् भनी पहिचान गराउन नसकेको वा त्यस्तो व्यक्तिको जन्मदस्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको भनी नजि र नजिको आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान हुन नसकेको मानिन्छ र नजिले उपदफा (५) बमोजमि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लैदा बखत नजिको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (७) उपदफा (५) बमोजमि नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लएको नागरिकता कायम रहने छैन र नजिले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजमि स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (३) बमोजमि नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु वा आमा पत्ता लागेमा नजिले प्राप्त गरेको नागरिकता सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुने भएमा सोही बमोजमिको विवरण अद्यावधिक गरी नजिको नागरिकता कायम गर्ने, । (ख) यस ऐन बमोजमि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुने भएमा नजिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता खर्ची नजिलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ४. । ५. अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त: (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा नविदन दनु पर्नेछ । त्यसरी नविदन दौंदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक

सम्बन्धको र आफूले वदिशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको नसिँसा पनिसाथै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) वदिशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मएका छोराछोरीको हकमा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा नजिले वदिशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने नजिलाई तोकिए बमोजमि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ :- । (क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) नेपालमा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सफारिसि, । (ग) बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै वदिशी मुलुकको नागरिकता नलिएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । भनी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नजि र नजिको आमाले तोकिए बमोजमि गरेको स्वघोषणा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर नविदन दौंदा बखत आमाको मृत्यु भइसकेको सोको प्रमाण वा होस ठेगानमा नरहेकोमा सोही व्यहोरा खुलाई चकितिसकले प्रमाणति गरेकोमा आमाको स्वघोषणा आवश्यक पर्ने छैन । (४) देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरसकेका वदिशी नागरिकमध्ये वज्जान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्वशान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नततिमा विशेष योगदान पुर्‍याएको वा पुर्‍याउन सक्ने भनी मनासबि आधारमा नेपाल सरकारले ठहर्र्‍याएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ :- । (क) नेपाली वा नेपालमा प्रचलति अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, । (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, । (ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, । (घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, । (ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दनि कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, । (च) असल चालचलन भएको, । (छ) मानसकि रूपले स्वस्थ भएको । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तानमध्ये नजिले सो नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेको सन्तानले तोकिए बमोजमि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५क) दफा ३ को उपदफा (४क) बमोजमिको व्यक्तिले सो बमोजमिको स्वघोषणा गरेमा तोकिए बमोजमि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५ख) नेपालको नागरिक आमाबाट वदिशमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, वदिशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तरि नजिको आमाले तोकिए बमोजमि स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई अनुसूची बमोजमिको शपथग्रहण गराई तोकिएको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएको मतिदिखति त्यस्तो व्यक्ती नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुनेछ । ६. सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने: दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । ७. क्षेत्र गाभिएको नागरिकता: नेपालभतिर गाभनि गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रभतिरको व्यक्तियस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि सोही सूचनामा तोकिएको मतिदिखति नेपालको नागरिक मानिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

७क. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने: (१) वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र सावकिमा वंशजको वा जन्मको आधारमा नजि वा नजिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लनि चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न राखी तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) नविदन दनि व्यक्ती वा नजिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, । (ख) सम्बन्धति व्यक्तिले सावकिमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, । (ग) वदिशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, । (घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, । (ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परपालना गर्ने प्रतबिद्धतापत्र । (३) सावकिमा नेपालको नागरिकता लई नागरिकताको प्रमाणपत्र फरिँता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि उपदफा (२) बमोजमि नविदन दौंदा नजिले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी नजिलाई तोकिए बमोजमि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दनिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि शपथ गराउनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुठो वविरण दई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा नजिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हति विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्नेछ । ८. नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि नविदन दनु पर्ने : (१) दफा ३ बमोजमि वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लनि चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले

तोकिएको अधिकारी समक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी नविदन दनु पर्नेछ :- । (क) बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतरफका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, । पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा नजिको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नजि र नजिको आमाले गरेको तोकिए बमोजमिको स्वघोषणा, । तर नविदन दौँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित नविदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(ख) जन्मस्थान र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरदिएको सफारिस । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालभित्र फेला परेको र पतित्व र मातृत्व ठेगान नभएको देहायको व्यक्तिको हकमा देहायका कागजात:- । (१) बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सफारिस, । (२) कानूनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको भए त्यस्तो संरक्षकले गरेको सनाखत सहित नजिको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सफारिस, । (३) अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको सफारिस । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (४) र (६) बमोजमि नागरिकताको प्रमाणपत्र लानि नविदन दौँदा बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) उपदफा (१) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा छानबनि गरी नजिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दनिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाण पेश हुन नसकेमा तोकिएको अधिकारीले परिवारको सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थिति हुन म्याद जारी गरी झकिाई सनाखत गर्न लगाउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "परिवारको सदस्य" भन्नाले बाबु, आमा, पति, पत्नी, हजुरबुबा, हजुरआमा, दाजु, दादी, काका, काकी, जेठाजु, देवर सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा वा दफा (३क) बमोजमि परिवारको सदस्यबाट सनाखत हुन नसकेमा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमनि गरी नविदकलाई चिनिने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लडिसकेको व्यक्तीर सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्यले सरजमनिस्थलमै गरेको सनाखत र सम्बन्धित वडा समितिले गरेको सफारिसको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्थलगत सरजमनि गर्दा नविदक नेपालमा जन्म भई नरिन्तर रुपमा स्थायी बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि छानबनि गर्दा कुनै नविदक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नदेखिएमा तोकिएको अवधित्ति सोही व्यहोराको नर्णय गरी नजिलाई सोको जानकारी दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८क. पहिचान सहितको नागरिकता दनि: (१) यस ऐन बमोजमि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये नजिले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दनि सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(१क) कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी नविदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दडिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नजिले उल्लेख गर्न नचाहेको आमा वा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख नगरी दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकताको अभिलेखमा आमा, बाबु दुवैको नाम र वविरण राखनु पर्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि दडिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तोकिए बमोजमि लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्नेछ । ९. नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार : वंशजको नाताले पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । वा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ । १०. नेपाली नागरिकता कायम नरहने : (१) नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । (२) नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजमि सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मतिदिखि निजिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । (३) दफा १४ बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाइएकामा त्यसरी हटाइएको मतिदिखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । (४) कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोजनु पर्नेछ । त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघे पछि निजिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । (५) नेपालको नागरिकले वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि नर्णय गर्नेछ । ११. पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने : कुनै नेपाली नागरिकले वदिशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र वदिशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको नसिसा तोकिएको अधिकारीलाई दएमा त्यस्तो नसिसा दर्ता भएको मतिदिखि निजिको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ । १२. नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : कुनै नेपाली नागरिकले झुठो वविरण दई नेपाली नागरिकताको

प्रमाणपत्र लएको प्रमाणति हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ । १३. दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र लनि नहुने : कसैले पनिएको भन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लनि हुँदैन । तर बसाइँ सरेको आधारमा कुनै व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट नजिले पहिले लएको नागरिकता खर्चि अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१४. नेपाली नागरिकताबाट हटाउने : (१) कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणति हुन आएमा नेपाल सरकारले नजिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नजिलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनेछ । (२) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने गरी दिएको आदेश उपर पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । १५. नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने : नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. अधिकार, कर्तव्य र दायित्व लोप नहुने : कुनै कारणबाट कसैको नेपाली नागरिकता समाप्त भएमा नेपालको नागरिक रहेका बखत नजिले गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमा नजिको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व त्यसरी नागरिकता समाप्त भएको कारणले मात्र लोप भएको मानिने छैन । १७. विवरण सच्याउने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातनि त्रुटी भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सानातनि त्रुटी" भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा तात्कालिक अन्तर नपर्ने जस्तै: "कुमारी", "देवी", "बहादुर", "प्रसाद" जस्ता शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार, इकारमा फरक परेको वा यस्तै अन्य सानातनि त्रुटीलाई जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नजिसँग भएको सबुद प्रमाण र आवश्यकता अनुसार साक्षी सरजमनि समेत बुझी त्यस्तो विवरण सच्याई पहिले लएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खर्चि अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सक्नेछ । (३) विवाह वा सम्बन्ध वच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न नविदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खर्चि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १८. नविदन दिने सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै अधिकारीले यो ऐन बमोजमि दिएको आदेश वा गरेको नरिण्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश थाहा पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वा सोझै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सचिव समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा गृह मन्त्रालयको सचिवले आदेश दिने वा नरिण्य गर्ने अधिकारीबाट तसि दिनभित्र प्रतविदन प्राप्त गरी त्यस्तो प्रतविदन प्राप्त भएको तसि दिनभित्र नविदनउपर आफ्नो नरिण्य वा आदेश दनु पर्नेछ र नजिले गरेको सो नरिण्य वा आदेश अन्तमि हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारले गरेको आदेश वा नरिण्य उपर यस दफा बमोजमि नविदन दिने पाइने छैन । १९. नामावली प्रकाशन : दफा १४ बमोजमि नेपाली नागरिकताबाट हटाइएका व्यक्तिको नामावली प्रत्येक वर्ष नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । २०. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर, दफा १४ बमोजमि नेपाली नागरिकताबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुने छैन । (२) यस ऐन बमोजमि नागरिकताको प्रमाणपत्र विवरण गर्न तोकिएको अधिकारीले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २१. दण्ड सजाय : (१) कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुठो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजमि सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । (२) कुनै विदेशीलाई झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सफिरासि गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा कर्तिते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) कसैले दफा ३ को उपदफा (७) वा दफा ५ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा उपदफा (५क) वा उपदफा (५ख) बमोजमि गरेको स्वघोषणा झुठो ठहरेमा त्यस्तो झुठो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुठो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजमि सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३ख) कसैले झुठ्ठा विवरण दिई दफा ७क. बमोजमि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुठो विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे

बापत यस उपदफा बमोजमि सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(३ग) कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क१) बमोजमि गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजमि सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३घ) कुनै व्यक्ती भिनासबि कारण बेगर दफा ८ को उपदफा (३क) बमोजमि जारी गरिएको म्यादमा उपस्थिति नभएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले सकल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आफूखुशी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) दफा १२ बमोजमि झुटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा दफा १७ बमोजमि सच्याइएको विवरण झुटो प्रमाणति भएमा त्यस्तो झुटो विवरण दिने व्यक्तिलाई वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खलाप अन्य कुनै कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (६) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकारीले जानी-जानी वा बदनयित राखी यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरण सच्याएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी उपर प्रचलति कानून बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ । (७) उपदफा (१), (२) र (३) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा मददत गर्ने व्यक्तिलाई सोही उपदफामा तोकेको सजायको आधा सजाय हुनेछ । २२. नागरिकता टोली खटाउन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाइएको टोलीले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २२क. नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने : बाबु वा आमासहित एकजना नेपाली नागरिक रहेको वा दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको नाबालकलाई दफा २० बमोजमिको अधिकारीले तोकेको ढाँचामा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेछ । २३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । २४. खारेजी र बचाउ : (१) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज भएको ऐन बमोजमि भएरका कामकारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भएरको मानिनेछ । अनुसूची । (दफा ५ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) । म ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छुः सत्यनभिठापूर्वक प्रतज्जा गर्दछु कि नेपाल राज्य, प्रचलति संविधान र कानूनप्रति बिफादार रही श्रद्धा एवं नभिठापूर्वक नेपाली नागरिकको रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु । दस्तखत :- । नाम :- । मति :- । वतन :- ।